חוקי אוּר־נַמָּה (שומרית, המאה ה־21 לפנה״ס)

▼ תוכן העניינים

הפרולוג 2

הריגה, גזלה ועצירה 4

עבדים ונישואיהם 4

אשת הבחור והאמה 5

עזיבת האשה והאלמנה 5

האוגבבתו; ההאשמות ומבחן הנהר 5

החתן; העבד הנמלט 6

חבלות בגוף 6

האלמנה בבית חמיה; האמה וגבירתה; המוחץ בת איש ואמה 7

עדים 8

שדות 8

החוקים הנוספים (b001–f008): שכירות, ירושה, נצירה, נישואין, בקר 8

האפילוג 13

החיבור. אוּר־נַמָּה (מלך בערך 2112–2095 לפנה״ס) ייסד את שושלת אוּר השלישית, שאיחדה את דרום מסופוטמיה אחרי שלטון הגוּטִים, וקרא לעצמו ״מלך אור, מלך שׁוּמֶר וְאַכַּד״; ייתכן שהחוקים נכתבו בימי בנו שׁוּלְגִי, והם מיוחסים לאור־נמה כי שמו נזכר בפרולוג. זה קובץ החוקים הקדום ביותר שהגיע אלינו – כשלוש מאות שנה לפני חמורבי ומאה שנה לפני ליפית־אישתר – והוא כבר בנוי כמותם: **פרולוג** – ההקדשה של צלם המלך לאֶנְלִיל והמנחות לו; אַן ואנליל נותנים לנַנָּה, אל הירח, את מלכות אור, וננה – לאור־נמה, ״הבן הילוד של נִינְסוּן״; ומעשי המלך: ״בדין האמת של אוּתוּ״ החזיר את ספינת מָגָן לננה, נלחם בנַמְחָני מושל לַגַּש, ״מישרים בארץ שם״, שם ״דרור״ לערים אשר באַנְשָׁן ״עבדות נעשתה להן״, קבע את המידות והמשקלות, ו״את היתום לעשיר לא שם, את האלמנה לבעל הכוח לא שם, את איש השקל האחד לאיש המנה האחת לא שם״; **החוקים** – ההורג והגוזל, העוצר, העבד שנשא אמה או בת חורין, אשת הבחור והאמה, עזיבת האשה והאלמנה, ההאשמות ומבחן הנהר, החתן, העבד הנמלט, החבלות בגוף (בכסף, בלי ״עין תחת עין״), המכה אשה הרה, העדים, השדות, ועוד עשרות חוקים שנמצאו בלוחות שפורסמו רק בשנים האחרונות (השור השכור, ירושת הבת, הנצירה בבית שנפלש, האשה שנעזבה, הרועים, הרופא, המינקת, הריבית); ו**אפילוג** – שנשתמר ממנו מעט: הקללה על מי שימחה את הכתובת ויכתוב עליה את שמו, ״בין מלך, בין אדון, בין מושל״.

למה הטקסט הזה כאן. חוקי אור־נמה הם הראשונים בשרשרת שחוקי ליפית־אישתר, אשנונה וחמורבי ממשיכים, והתורה מגיבה לה. החוק הראשון הוא חוק ההורג, כמו בספר הברית: ״ראש בעץ מחץ, האיש ההוא יהרג״ – `מַכֵּה אִישׁ וָמֵת מוֹת יוּמָת` (שמות כא:יב). החבלות בגוף – העצם, האף, העין, השן – משולמות בכסף, בלי `עַיִן תַּחַת עַיִן` (שמות כא:כד); אבל המכה בת איש עד שמתה – ״הגבר ההוא יהרג״, כמו `וְנָתַתָּה נֶפֶשׁ תַּחַת נָפֶשׁ` (שמות כא:כג), ולא בתו כמו אצל חמורבי. אם איש מת ואין לו בן זכר, ״בת אשר לא נישאה לבעל יורשתו תהיה״ – כמו דין בנות

צלפחד (אִישׁ כִּי יָמוּת וּבֵן אֵין לוֹ וְהַעֲבַרְתֶּם אֶת נַחֲלָתוֹ לְבִתּוֹ, במדבר כז:ח), באותו סדר. הנצירה בבית שנפלש – כמו שמות כב:ו–ח, אבל השבועה בצד השני. ובפרולוג: **הדרור** (ama-ar-gi$_4$, "שיבה אל האם") – וּקְרָאתֶם דְּרוֹר בָּאָרֶץ (ויקרא כה:י), לִקְרֹא לָהֶם דְּרוֹר (ירמיהו לד:ח); **המידות הישרות** – מֹאזְנֵי צֶדֶק אַבְנֵי צֶדֶק אֵיפַת צֶדֶק (ויקרא יט:לו), אֶבֶן שְׁלֵמָה וָצֶדֶק (דברים כה:טו), ובעיקר יחזקאל מה:ט–יב, שבו הנשיא מסיר חמס, עושה משפט וצדקה וקובע את האיפה, הבת, השקל והמנה; **היתום והאלמנה** – כָּל אַלְמָנָה וְיָתוֹם לֹא תְעַנּוּן (שמות כב:כא), עֹשֶׂה מִשְׁפַּט יָתוֹם וְאַלְמָנָה (דברים י:יח), לֹא תְשָׁא פְּנֵי דָל וְלֹא תֶהְדַּר פְּנֵי גָדוֹל (ויקרא יט:טו); והצעקה i-{d}utu, "הוי, אותו!", שהמלך "איבד" – צָעֹק יִצְעַק אֵלַי שָׁמֹעַ אֶשְׁמַע צַעֲקָתוֹ (שמות כב:כב), זַעֲקַת סְדֹם (בראשית יח:כ). באפילוג – הכסא והעפר (רְדִי וּשְׁבִי עַל עָפָר ... אֵין כִּסֵּא, ישעיהו מז:א) והשער הפתוח (פְּתוֹחַ נְפְתְּחוּ שַׁעֲרֵי אַרְצֵךְ, נחום ג:יג). ההשוואה המלאה – בתרגום המוער ובמפתח ההקבלות (../parallels-index.md ; project.md).

הטקסט והמהדורה. המקור (מצבה או צלם בבית אנליל בניפור) לא נמצא; החוקים ידועים מהעתקות של תלמידי סופרים מן התקופה הבבלית הקדומה: Ist Ni 3191 מניפור (רוב הפרולוג), Ist Si 277 מסִפַּר, IM 85688+ מאור, BM 54722+, UM 55-21-071 מניפור, והלוח הגדול MS 2064 (אוסף שוֹנֶן), שפרסם מ׳ סיוויל (Civil 2011) ובו רוב החוקים החדשים. התרגום הוא מן הנוסח המאוחד (composite) של CDLI, P432130, בעקבות Civil 2011 ו־Wilcke 2014, שנבדק שורה אחר שורה מול העותקים. מספרי השורות הם של הנוסח המאוחד: הפרולוג 1–181, החוקים 181.474–a ואחריהם החוקים הנוספים b001–f008 (הסדר ביניהם לא תמיד ידוע), האפילוג g028′–g009 (הגרש: מספור אחרי שבר). לנוסח המאוחד אין סימני חוקים: מספרי החוקים (§1–§33) הם של רוֹת (Roth 1997), שנקבעו כאן לפי התוכן (? – זיהוי לא ודאי); חוק שאין לו מספר אצל רות מסומן בשורות שלו ("חוק (320–324)"). חסרים קטעים גדולים: פרולוג 52–70, 98–102; חוקים 449–473; תחילת האפילוג. כותרות הקבוצות והחוקים אינן במקור.

הסימנים. [ ] – משוחזר (וגם מילה שהשורש שלה שבור בכל העותקים); [...] – חסר; ... – סימנים שלא נקראו; ( ) – הוסף לשם הבנה; ? – קריאה לא ודאית; ... – תרגום לא ודאי; ⟨ ⟩ – מה שהסופר השמיט. כל שורה של התרגום היא שורה של המקור, ולכן המשפט העברי נמשך לעתים על פני כמה שורות.

המילים הסבוּעות. כל מילה שומרית מתורגמת כמו המקבילה האכדית שלה בחוקי חמורבי (התרגום בקורפוס זה) וכמו בחוקי ליפית־אישתר, כדי שאותו חוק בשלוש השפות ייקרא אותו דבר: "אם" (tukum-bi = šumma); "איש"; "ישקול" la$_2$ "לשקול כסף"); "יהרג" gaz = dâku, ולא "מות יומת"); "יחליף" su = riābu); "מחץ" ra = maḫāṣu, ולא "הכה"); "בן חורין" (dumu-gi$_7$); "עבד", "אמה"; "דרור" (ama-ar-gi$_4$ = andurāru); "בחיקה שכב"; "נשבע שבועה"; "הנהר" (מבחן הנהר); "האשה הבחירה" (dam nitadam); "יורש"; "רובע" (שכונת העיר); "עבד לעבד יעמיד" (saĝ saĝ-); ולא תַּחַת (še$_3$); "דין", "מישרים", "אמת"; "שֶׁם" (ĝar = šakānu); "בימים ההם" (u$_4$-ba); "רשע וחבלה" (niĝ$_2$-erim$_2$); "הוי, אותו!" (i-{d}utu, קריאת הנעשק אל אל השמש); "מארה" (aš$_2$ = arratu). שמות האלים בצורתם השומרית, כמו בתרגומים השומריים האחרים בפרויקט: אַן (= אָנוּ), אֶנְלִיל, נַנָּה (אל הירח, = סִין), אוּתוּ (אל השמש והמשפט, = שַׁמַשׁ), נִינְסוּן (אם המלך, ואם גלגמש), אֶנְקִי (= אֵאָה), אִישְׁכּוּר (= אֲדַד) וּדָגָן (אלת התבואה). "שׁוּמֶר וְאַכַּד" – דרום מסופוטמיה כולה; מָגָן – עומאן, ארץ הנחושת והדיוריט; אַנְשָׁן – ממלכה עילמית במזרח. **מידות:** כור (300 קב, כ־300 ליטר בימי אור) = 5 פַּרְסִיכְתּוּ; פרסיכתו = 6 סאה = 60 קב; סאה = 10 קב; מנה (כחצי ק"ג) = 60 שקל (כ־8.3 גרם); אִיקוּ (כ־3,600 מ"ר), בּוּר = 18 איקו, סַר = 1/100 איקו. **נחושת** – uruda; **ארד** – zabar.

הפרולוג

ההקדשה לאנליל – צלם אור־נמה, בית ננה וספינת מגן

1 [לְאֶנְלִיל], | [מלך הארצות], | [צֶלֶם אוּר־נַמָּה], | [הגבר החזק], | [מלך אוּר], | [מלך] שׁוּמֶר | [וְאַכַּד],

8 [אבנו] | [דִּיּוֹרִיט] היא. | אוּר־נַמָּה, | [הגבר] החזק, | [מלך] אוּר, | [מלך] שומר [ואכד],

14 (כאשר) [את בית נַנָּה] | אדוני [בניתי],

16 [ואת ספינת מָגָן] | [בדין] האמת | [של אותו] לידו | השבתי, | [הקדשתי לו].

המנחות לצלם בבית אנליל

21 [בימים ההם], | [מבית?] אנליל | [אדוני], | [לצלם] אוּר־נַמָּה:

25 מנחה? לירח: | תשעים כור שעורים, | שלושים כבשים, | שלושים קב חמאה, | לקורבן קבוע | שַׂמְתִּי לו שם.

אן ואנליל נותנים לננה את מלכות אור, וננה – לאור־נמה

31 כאשר אַן | ואנליל | לנַנָּה | את מלכות אוּר | נתנו לו, | בימים ההם, לאוּר־נַמָּה, | הבן הילוד | של נִינְסוּן,

39 יְלִיד הבית | אֲהוּבָהּ, | כפי מישריו, | כפי אמתו, | צוּ? [...] ציווה?, | את המלכות? | של אוּר? | [נתן לו?].

47 ... [...] | ... [...] | שניים ... [...] | שניים ... [...] | ...? [...]

שבר

52 [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...]

66 [...] | [...] | [...] | [...] | [...]

שבעת השערים, נמחני מושל לגש, וספינת מגן של ננה שבה לאור

71 [בכוח נַנָּה] | אדוני, | את שבעת השערים | פָּתַחְתִּי, | את נַמְחָנִי, | המושל | של לַגַּשׁ, | נָשָׂאתִי.[^1]

79 אל הקִיסַרָּה? | את ספינת מָגָן | של נַנָּה, | בכוח נַנָּה | אדוני, | השבתי, | באוּר | האירה.

בימים ההם – השדות, הסחר הימי והבוקרים, ועליהם התופסים

87 בימים ההם, | שדה הנְּיסְקוּם? | היה, | הסחר הימי, | רב המלחים | היה,

93 הבוקר – | [תופס השור], תופס הכבש, | ותופס החמור | [היה]. | [...] ...

98 [...] | [...] | [...] | [...] | [...]

מישרים בארץ – וכל אחד לידו

103 [בימים ההם?], | אוּר־נַמָּה, | [הגבר החזק], | [מלך אוּר], | [מלך שומר] ואכד, | [בכוח] נַנָּה | [אדוני],

110 [בדבר] האמת | [של אותו], | מישרים | [בארץ] שַׂמְתִּי. | [...] ... | [...] | לידם? השבתי.

117 הסחר הימי, | רב המלחים, | הבוקר – | תופס השור, תופס הכבש, | ותופס החמור,

122 האכדי והזר | בשומר [ואכד] | לידם [השבתי].

הדרור לאומה, למרד, לגירכל, לכזלו, למשכן־פי ולאוצרום

125 בימים ההם, | אוּמָה,

127a מָרַד, | גִּירְכַּל,

128a כַּזַּלּוּ | וּמַשְׁכַּן־פִּי, | אוֹצָרוּם,

130a אשר באַנְשָׁן | עבדות נעשתה (להן), | בכוח נַנָּה | אדוני, | את דרורם[^2] | שַׂמְתִּי.

המידות והמשקלות

135 פַּרְסִיכְתּוּ של נחושת | הֶעֱמַדְתִּי, | לשישים קב כוננתי; | סאת נחושת עשיתי, | לעשרה קבים כוננתי;
140 סאת נחושת ישרה של המלך | עשיתי, | לשש? כוננתי; | קב אחד של ארד | עשיתי, | למנה אחת | כוננתי.
147 אבן של שקל כסף אחד | עד מנה אחת | כוננתי.[^3]

המנחות על גדות הנהרות והגנים

150 בימים ההם, | על גדת החִדֶּקֶל, | על גדת הפְּרָת, | על גדת כל הנהרות,
154 מנחה [...] | ראשית, [כמלוא] הלב?, | ... [...] | [הִקְרַבְתִּי] שם.
158 גנים | נטעתי שם, | ... | ורב הגננים של המלך קיבל (אותם).

היתום לעשיר לא שַׂמְתִּי

162 את היתום לעשיר | לא שַׂמְתִּי,[^4] | את האלמנה לבעל הכוח | לא שַׂמְתִּי,
166 את איש השקל האחד | לאיש המנה האחת | לא שַׂמְתִּי,
169 את איש הכבש האחד | לאיש השור האחד | לא שַׂמְתִּי.

היועצים, הרשע והחבלה, והמישרים בארץ

172 מושלי הצבא שלי, | אמי, אחותי?, אחיי, | בני בשרי | עצה [שָׂמוּ], | בצוויהם | לא אעמוד,
176b ועבודה לא שַׂמְתִּי עליהם. | רשע, | חבלה | ו"הוי אוּתוּ!" אִבַּדְתִּי,[^5] | מישרים | בארץ שַׂמְתִּי.

הריגה, גזלה ועצירה

1§ – ההורג – האיש ההוא יהרג

a.181 בימים ההם: אם איש
182 ראש בעץ מחץ, | האיש ההוא יהרג.[^6]

2§ – הגוזל יהרג

184 אם איש | גזלה עשה – יהרג.

3§ – העוצר איש – בכלא, וחמישה עשר שקל

186 אם איש | לעציר עשה (איש), | האיש ההוא בכלא ישהה, | חמישה עשר שקל כסף ישקול.

עבדים ונישואיהם

4§ – העבד שנשא אמה, ודרורו יושם

190 אם עבד | אמה, אהובתו, נשא, | העבד ההוא – דרורו יושם, | מן הבית לא תצא.

5§ – העבד שנשא בת חורין – הבן לאדון, ובני בת החורין לא ישועבדו

194 אם עבד | בת חורין נשא, | בן זכר אחד לאדוניו | יעמיד לו,

198 הבן אשר לאדוניו | יעמיד לו – | נכסי בית אביו, | את חציים, ואת קיר בית אביו [יחלוק].
202 בן בת החורין – בלי האדון – | לעבדותו | לא יוכנס.

אשת הבחור והאמה

§6 – אשת הבחור שלא הובאה, שאיש עשה לה בתרמית – הגבר ההוא יהרג

205 אם | אשת בחור אשר לא הובאה, | בתרמית איש עשה (לה), | והביאה, | הגבר ההוא יהרג.[^7]

§7 – אשת הבחור שהלכה מעצמה אחרי איש – האשה תיהרג, והגבר דרורו יושם

210 אם | אשת בחור | מעצמה | אחרי איש הלכה, | ובחיקה שכב, | האשה ההיא | (בידי) איש תֵּהָרֵג,
217 והגבר ההוא – | דרורו | יושם.[^8]

§8 – אמת איש שלא הובאה, שאיש עשה לה בתרמית – חמישה שקלים

220 אם | אמת איש | אשר הביתה לא הובאה, | בתרמית | איש עשה (לה), | והביתה הביאה,
226 האיש ההוא | חמישה שקלי כסף | ישקול.

עזיבת האשה והאלמנה

§9 – העוזב את אשתו הבחירה – מנה כסף

229 אם איש | את אשתו הבחירה | יעזוב, | מנה כסף | ישקול.

§10 – העוזב אלמנה – חצי מנה

234 אם | אלמנה | יעזוב, | חצי מנה כסף | ישקול.

§11 – השוכב עם אלמנה בלי לוח התקשרות – כסף לא ישקול

239 אם | אלמנה – | לוח התקשרות | אין (לה), | איש בחיקה | שכב, | כסף לא ישקול. | [...]

האוגבבתו; ההאשמות ומבחן הנהר

§12? – האוגבבתו (שבור)

247 אם | אוּגְבַּבְתּוּ | [...] איש בחיק(ה) | [...] שכב, | לא ידע?, הגבר ההוא | ...?

§13 – המאשים איש בכשפים, והנהר זיכך אותו – שלושה שקלים

253 אם | בכשפים? | איש את איש | האשים, | ואל הנהר | את האיש יוביל, | והנהר | זיככו,
261 האיש אשר הובילו | שלושה שקלי כסף | ישקול.

§14 – המאשים את אשת הבחור, והנהר זיכך אותה – שליש מנה

264 אם | את אשת בחור | (כי) בחיק | שכבה, | איש האשים, | והנהר | משזיככה,

271 האיש אשר האשימה | שליש [מנה כסף] | [ישקול].[^9]

החתן; העבד הנמלט

§15 – החתן שחמיו נתן את אשתו לאחר – השי פעמיים

274 אם | חָתָן | לבית [חמיו] | [נכנס], | והחם | אחרי כן | לאיש [...] | [נְתָנָהּ],
282 את [השי] | [פעמיים] | [יתן] לו.

§17 – העבד שנמלט וחצה את גבול העיר – שני שקלים למשיבו

285 אם | [...]
287a אמה (או) עבד? | נמלט, | ואת גבול עירו | חצה, | ואיש השיבו,
291 אדון העבד | לאיש אשר השיבו | שני שקלי כסף | ישקול לו.[^10]

חבלות בגוף

§18 – עצם [...] שקצץ – עשרה שקלים

295 אם | עצם | [...]ו | איש קצץ, | עשרה שקלי כסף | ישקול.

§19 – המרסק עצם איש בנשק – מנה כסף

301 אם | איש לאיש | בנשק | את עצמו (...) | ריסק, | מנה כסף | ישקול.

§20 – הקוצץ אף איש בקטטה – שני שלישי מנה

308 אם | איש לאיש | בקטטה | את אפו קצץ, | שני שלישי מנה כסף | ישקול.

§22? – עצם ב[...] – שני שקלים

314 אם | ב[...] | [עצם] | [...], | שני שקלי [כסף] | [ישקול].

חוק (320–324): המבקע גולגולת איש בקטטה כבנשק – שליש מנה

320 אם בקטטה | את גולגולת איש – איש | שבר, | בדבר כנשק – שליש מנה | ישקול.

חוק (325–328): המבקע גולגולת איש בקטטה – מאה ושמונים בשוט

325 אם בקטטה | את גולגולת איש – איש | שבר, | מאה ושמונים בשוט יִמָּחֵץ.

חוק (329–331): המפיל עין איש – חצי מנה

329 אם עין איש | איש השיל, | חצי מנה ישקול.[^11]

חוק (332–334): הקוצץ שן איש – חצי מנה

332 אם איש | לאיש את שנו קצץ, | חצי מנה ישקול.

חוק (335–338): העבד שמחץ בן חורין – חציו ייעשה, ויסובבוהו בעיר

335 אם עבד | את בן החורין מחץ, | את חציו משיעשו, | את העיר יסובבוהו.

חוק (339–342): בן החורין שמחץ עבד – שישים ושישים

339 אם בן חורין | את העבד מחץ, | שישים ברצועה, שישים בחגורה | יִמָּחֵץ.

האלמנה בבית חמיה; האמה וגבירתה; המוחץ בת איש ואמה

§23? – האלמנה שישבה אצל חמיה – את עבדיה ואת תשורתה תטול

343 אם | איש מת, | ואשתו אל חמיה | ישבה, | את העבדים | אשר מאחוריה | והתשורה | תטול.

§24? – אם אין לה אמה – עשרה שקלים; אם אין לה כסף – מאומה

351 אם | אמה אין לה, | עשרה שקלי כסף | לו תשקול.
355 אם | כסף אין לה, | מאומה | לא תתן לו.

§25 – האמה שהשוותה עצמה לגבירתה ואמרה לה מארה – קב מלח

359 אם | אמת איש, כגבירתה | עשתה (עצמה), | מארה אמרה (לה), | קב מלח אחד | בפיה | ישפשפו.[^12]

§26 – האמה שמחצה את גבירתה (שבור)

366 אם | אמת איש, כגבירתה | עשתה (עצמה), | מָחֲצָה (אותה), | […] | […] | […]
373 […] | […] | […] | […] | […]

חוק (378–378): סוף חוק (שבור)

378 … […] [ישקול].

חוק (379–390): המוחץ את בת האיש ומפיל את פרי בטנה – חצי מנה; ואם מתה – הגבר ההוא יהרג

379 אם | [בזרוע?] | בת | איש מחץ, | את אשר בבטנה | [ממנה השיל], | חצי מנה [כסף] | [ישקול].
387 אם | מתה, | הגבר ההוא | [יהרג].[^13]

חוק (391–402): המוחץ את אמת האיש ומפיל את עוברה – חמישה שקלים; ואם מתה – עבד לעבד יעמיד

391 אם | בזרוע? | אמת איש | מחץ, | "כאב לי" | עשה לה, | חמישה שקלי כסף | ישקול.
399 אם | האמה מתה, | […] | עבד לעבד יעמיד.[^14]

עדים

§27 – העד שיצא לעדות ונעשה גנב – חמישה עשר שקל

403 אם | איש על איש לעדות | יצא, | ואיש גנב | נעשה, | חמישה עשר שקל כסף | ישקול.

§28 – העד שחזר בו מן השבועה – את דבר הדין יחליף

410 אם | איש על איש לעדות | יצא, | ומן השבועה שב, | את דבר הדין ההוא, כל אשר יש, | יחליף.

שדות

§29 – המעבד בתרמית את שדה איש – את דמי עמלו יפסיד

416 אם | שדה איש | בתרמית | איש עשה (בו), | וחרש (אותו), | ובדין טען, | ואת צוואר֯ו בו שָׂס,
423 האיש ההוא | את דמי עמלו ממנו יורידו.

§30 – המציף שדה איש – שלושה כור לאיקו

425 אם | שדה איש | איש במים הציף, | שדה, אִיקוּ אחד – | שלושה כור שעורים | ימוד.

§31 – המקבל שדה לאריסות ולא חרש – שלושה כור לאיקו

431 אם | איש לאיש | שדה לאריסות | נתן, | ולא חרש (אותו), | ולשטח ריק | שָׂם (אותו),
438 איקו אחד – | שלושה כור שעורים | ימוד.

§32 – הנותן שדה בית השלחין לאריסות – שני שקלים לבור

441 אם | איש לאיש שדה בית שלחין | לאריסות | נתן, | לבור שדה – תוספתו שני שקלים, | השדה עמו יהיה.

§33? – הנותן שדה ... לאריסות (שבור)

447 אם שדה ... איש לאיש לאריסות נתן, | [...] ... שקלים.

חוק (474–474): סוף חוק (שבור)

474 ישקול לו.

החוקים הנוספים (b001–f008): שכירות, ירושה, נצירה, נישואין, בקר

חוק (b001–b001): (שבור)

b001 ... ...

חוק (b002–b007): השוכר שור ופרה לשידוד – דמי שכירותם

b002 אם | שור ופרה לשידוד איש [שכר], | לשנתיים – דמי שכירותם | שמונה כור שעורים ימוד לו;

b006 שור ופרה של ראש (ו)של אמצע – דמי שכירותם | שישה כור שעורים ימוד לו.

חוק (b008–b011): איש שמת ואין לו בן זכר – בתו שלא נישאה יורשתו

b008 אם איש מת, | בן זכר אין לו, | בת אשר לא נישאה לבעל | יורשתו תהיה.[^15]

חוק (b012–b016): איש שמת – בתו, האחות הצעירה, וחוק האב

b012 אם [איש מת], | ובתו [...] | נכסי בית אביה [...] | האחות הצעירה – בירושת הבית [...]
b016 ואת חוֹק (המחיה) של האב הצבא יחלוק.

חוק (b017–b020): השם שעורים בבית איש, והבית נפלש – בעל הבית יחליף

b017 אם בבית איש איש שעורים מילא, | והבית ההוא נִפְלַשׁ,
b019 בעל השעורים, משנשבע שבועה, | בעל הבית יחליף.[^16]

חוק (b021–b023b): בעל הבית ששינה (את הדבר) – כפליים

b021 אם איש בבית איש שעורים מילא, | ו[בעל] הבית שינה,
b023a משכונן, | כפליים מאשר בו שעורים ימלא לו.

חוק (b024–b025): השם שעורים בבית איש – העודף לכור

b024 אם בבית איש איש שעורים מילא, | לכל כור שעורים – העודף ...

חוק (b026–b029): העוזב את אשתו – אחרי שישה ירחים תינשא לבעל לבה

b026 אם איש, אשר אשה נשא, | את אשתו עזב, | שישה ירחים משישבה לו, | את האשה – בעל לבה ישא.

חוק (b030–b035): האשה שמתה – שלוחיה לבעל עד שישא אחרת, ואז ישובו לבית אנשיה

b030 אם איש, אשר אשה נשא, | ואשתו מתה, | הגבר – עד אשר ישא (אחרת) – | שלוחי אשתו יובלו לו;
b034 כאשר הגבר אשה ישא, | השלוחים אל בית אנשיה יוּשָׁבוּ.

חוק (b036–b038): איש שמת – אשתו, עד אשר תינשא, הבית ... (שבור)

b036 אם גבר מת, | אשתו – עד אשר תינשא – | הבית [...] ... [...] ...

חוק (c001–c001): סוף חוק (שבור)

c001 [...]ה [...] לא יושם.

חוק (c002–c005): האב שמת – קיר הבית לאח הגדול

c002 אם האב מת, | ... ... של בניהם הזכרים | ... ... הוא; | ... קיר הבית – של האח הגדול הוא.

חוק (c006–c008): השור שאבד במרבצו – הבוקרים יחליפו

c006 אם שור ב[מרבצו] אבד, | הבוקרים | יחליפו.[^17]

חוק (c009–c011): הכבש שאבד במכלאתו – הרועים יחליפו

c009 אם כבש במכלאתו אבד, | הרועים | יחליפו.

חוק (c012–c014): הבהמה שאבדה בבתי העיר או בבור – הרובע יחליף

c012 אם שור, כבש, חמור? (או) חזיר בבית (או) בבור של העיר אבד, | הרובע | יחליף.

חוק (c015–c020): האומר "רכושי אבד" ולא אבד – יהרג, והרובע יטול את ירושתו

c015 אם איש [מאומה] לא אבד לו, | והוא "רכושי אבד" אמר, | הרובע, | משכונן (הדבר),
c019 האיש ההוא יהרג; | ואת ירושתו הרובע יטול.

חוק (c021–c023): העודף על בהמה גנובה

c021 שור אחד גנוב – העודף שלו פרסיכתו אחת; | חמור אחד גנוב – העודף שלו שלוש סאים;
c023 כבש אחד גנוב – העודף שלו סאה אחת, בראש השנה.

חוק (c024–c025): דין שהועבר שלוש פעמים – גמור

c024 אם איש עם איש דין יש לו, | שלוש פעמים ביציאה העבירו – הדין גמור הוא.

חוק (c026–c029): השוכר ספינה בחורף – העודף ודמי היום

c026 אם בחורף | ספינה אחת של שישים כור איש שכר, | העודף שלה סאה אחת, | דמי יום אחד שלה ⟨...⟩.

חוק (c030–c032): השוכר ספינה – העודף לפי הדרך

c030 אם ספינה של שישים כור איש שכר: לשלושים דַּנָּה – לכור אחד העודף שלה שלוש סאים;
c031 לעשרים דנה – לכור אחד העודף שלה סאתיים; | [לעשרה] דנה – לכור אחד העודף סאה אחת.

חוק (d001–d001): סוף חוק – מחיר (שבור)

d001 של שעורים הוא; כספו שליש שקל.

חוק (d002–d009): שכר אומנים ומחירי כלים

d002 הבנאי – דמי יום אחד שלו שלוש סאים.
d003 הנגר, הבורסי, קולע הסלים, עושה הלבז, הנפח, הכובס, הצורף, חרש האבן –
d004 דמיהם בעת הקציר – שלוש סאים לכל אחד; | של החורף שלהם – סאתיים לכל אחד.
d006 שלושה כדי ... – שעוריהם סאה אחת; | כד קורדו אחד – שעוריו סאה אחת;
d008 כד לחתן אחד של כור – שלוש סאים; | תנור אחד – שעוריו חמישה קבים.

חוק (d010–d012): השובר עצם רגל איש, ורופא החלים אותו – חמישה שקלים

d010 אם עצם רגל איש שבר, | ורופא החלים (אותו), | כספו חמישה שקלים הוא.[^18]

חוק (d013–d015): האיש שאריה שסעו, ורופא החלים אותו – חמישה שקלים

d013 אם איש – אריה שסעו, | ורופא החלים (אותו), | כספו חמישה שקלים הוא.

חוק (d016–d017): הרופא שהוציא אבן – חמישה שקלים

d016 אם רופא אבן ממנו הוציא, | כספו חמישה שקלים הוא.

חוק (d018–d019): הרופא שהחלים את ראיית העין – שני שקלים

d018 אם רופא את ראיית העין החלים, | כספו שני שקלים.

חוק (d020–d021): הרופא ... איש (שבור)

d020 אם רופא איש [...] | כספו ... שקלים.

חוק (d022–d025): שכר בעת הקציר ובחורף

d022 ... [...] [דמיו] בעת הקציר – שלוש סאים; | [בחורף] שלו – סאתיים.

d024 ... ... – דמיהם בעת הקציר סאה אחת; העודף פרסיכתו אחת; | בחורף ... ... – העודף הוא.

חוק (d026–d030): שכר האורגות

d026 אמה אורגת בשטיפה – דמי יום אחד שלה [...] סאים;

d027 אמה אורגת ראשית – דמי יום אחד שלה סאתיים;

d028 אמה אורגת של בגדי שוזור – דמי יום אחד שלה סאתיים. | [...] – דמיהם שישה קבים שעורים.

d030 אגס? ... ... – דמיהם קב אחד שעורים.

חוק (d031–d035): מוכרת השכר שנתנה כד שכר באמון

d031 אם אשה, מוכרת השכר, בעת הקציר | כד אחד לאיש באמון נתנה,

d033 בעת הקציר – חמש סאים שעורים [...] ... | העודף שלו [...]; | בחורף [...] ... ...

חוק (d036–d038): הלוואת שעורים – התוספת לשנה

d036 אם איש לאיש | כור שעורים אחד בחוב [נתן],

d038 לשנה אחת – התוספת שלו [פרסיכתו אחת וארבע סאים שעורים].

חוק (d039–d041): הלוואת כסף – התוספת לשנה

d039 אם איש לאיש | עשרה שקלי כסף בחוב [נתן], | לשנה אחת – התוספת שלו [שני שקלים].[^19]

חוק (d042–d043): איש לאיש ..., וגזלן בבית (שבור)

d042 אם איש לאיש [...] | [גזלן בבית] [...]

חוק (e001–e002): גזלן בבית – לא יחליף

e001 גזלן בבית [...] | לא יחליף.

חוק (e003–e008): המיניקה ילד איש – שעורים, צמר ושמן לשלוש שנים

e003 אם לילד איש איש חלב האכיל,

e004 לשלוש שנים – שעוריה שישה כור, | צמרה שלושים מנה, | שַׁמְנָהּ שלושים קב; | דבר הַקְּדֵשׁוּת הוא.

e008 מינקת שכורה – לשנה דמיה שקל אחד.[^20]

חוק (e009–e013): העבד שנמכר בימי גוטיום ונעצר – אדוניו יישבע ויטול

e009 אם בימי שלטון גּוּטִיּוּם | איש עבד מכר, | ואת העבד ההוא איש עיכב,

e012 אדון העבד, משנשבע שבועה, | את העבד יטול.

חוק (e014–e017): המוכר שמת – אשתו, בנו או עדו יישבעו

e014 אם האיש אשר מכר מת, | של האיש ההוא – בין אשתו, בין בנו, בין עדו –

e016 משנשבע שבועה, | את העבד יטול.

חוק (e018–e024): בימי אור־נמה: המוכר שלא הביא – גנב הוא

e018 בימי שלטון אוּר־נַמָּה, מלך העוזף, | מאז נִגָּה על העם נְשָׂאוֹ, | בימים ההם: אם האיש אשר עבד [מכר]

e021 – בין אדון העבד, בין [...] | [...]ו, בין ... – איש הגִּינַבְּטוּם | אם לא הוביל, | האיש ההוא גנב הוא.

חוק (e025–e025): איש שמת – אשתו הבחירה כיורש אחד

e025 אם איש מת, אשתו הבחירה כיורש אחד בבית תיעשה.

חוק (e026–e027): הנושא את אשת אחיו הגדול – יהרג

e026 אם איש את אשת אחיו הגדול נשא, | יהרג.[^21]

חוק (e028–e028): העבד שנשא את גבירתו – יהרג

e028 אם עבד את גבירתו נשא – יהרג.

חוק (e029–e029): (שבור)

e029 אם איש ... ... איש ... ...

חוק (f001–f002): (שבור)

f001 ... ... | ... ... כבית הוא ... [...]

חוק (f003–f004): הקונה סַר בית בנוי – כספו ... שקלים

f003 אם סַר אחד של בית [בנוי איש קנה], | [כספו ... שקלים].

חוק (f005–f006): הקונה סר שטח זנוח – שקל כסף

f005 אם סר אחד של שטח זנוח | [איש] קנה – כספו שקל כסף אחד.

חוק (f007–f008): השוכר סר בית בנוי – שקל כסף

f007 אם סר אחד של בית בנוי | [...] ... איש שכר – שקל כסף אחד [ישקול].

האפילוג

המוחק את הכתובת – בין מלך, בין אדון, בין מושל

g009 [איש] אשר את כתובתה ימחה, את שמו יכתוב, | בגלל [המארה] ההיא את יד איש אחר יַרים,

g010a [איש] אשר את כתובתה ימחה, שם אשר לא ייכתב – כתב לו,

g011 [האיש] ההוא, בין מלך, בין אדון, בין מושל, [...] ...,

הקללות – הכסא בעפר, העם הנודד, העיר הפתוחה

g012 מן הכסא אשר הוּעֲמַד – בעפר [יֵשֵׁב],[^22] | [אנשיו] מבקתות קנים? ינדדו,

g014 [עירו] עיר אשר אנליל לא ירצה בה תהיה, | שער עירו ייפתח,

g016 בחורי עירו עיוורים יהיו, | צעירות עירו לא־יולדות תהיינה.

g018 [אֵלֵי] עירו – אֶנְקִי, אִישְׁפּוּר, דָּגָן – | [בכוח] הנעלה של אנליל ... ... [...], | ... [...] לא ... [...]

g021 ... של מרבץ אל יבנה ... [...]; | ... ... במכלאה אל ... לו [...]. | ... [...]

שרידים, ושם אור־נמה

g024′ ... [...] | העיר [...] ... [...] | ... [...] נאה ... [...] | ... [...] | אוּר־נַמָּה [...]

---

[^1]: "את נמחני, מושל לגש, נשאתי" – הקריאה החדשה (Wilcke 2014, CDLI) il_2 "נשאתי, רוממתי"; הקריאה הישנה ug_5 (ePSD2) "הרגתי". כמו וַיִּשָּׂא אֶת רֹאשׁ (בראשית מ:כ), שהוא גם השבה לכהונה וגם תלייה.

[^2]: "את דרורם שַׁמְתִּי" (ama-ar-gi$_4$ ... ĝar, האכדית andurāram šakānu) – המילה הקדומה ביותר לדרור (ראו וּקְרָאתֶם דְּרוֹר, ויקרא כה:י; לִקְרֹא לָהֶם דְּרוֹר, ירמיהו לד:ח). ama-ar-gi$_4$ פירושה המילולי "שיבה אל האם", כמו וְשַׁבְתֶּם אִישׁ אֶל אֲחֻזָּתוֹ של היובל.

[^3]: קביעת המידות והמשקלות (135–149) היא החלק הקדום ביותר הידוע של "מידות ישרות" בחוק מזרחי; השוו מֹאזְנֵי צֶדֶק אַבְנֵי צֶדֶק אֵיפַת צֶדֶק (ויקרא יט:לו), אֶבֶן שְׁלֵמָה וָצֶדֶק (דברים כה:טו), ובעיקר יחזקאל מה:ט–יב, שבו הנשיא קובע את האיפה, הבת, השקל והמנה. כאן המידה "ישרה" (si-sa$_2$, מאותו שורש כמו "מישרים"), ושם "צדק".

[^4]: "את היתום לעשיר לא שמתי" – כלומר, לא מסרתי לרשותו. השוו כָּל אַלְמָנָה וְיָתוֹם לֹא תְעַנּוּן (שמות כב:כא), לֹא תַטֶּה מִשְׁפַּט גֵּר יָתוֹם (דברים כד:יז), לֹא תִשָּׂא פְנֵי דָל וְלֹא תֶהְדַּר פְּנֵי גָדוֹל (ויקרא יט:טו). כאן זו הצהרה של המלך על מעשיו, ובתורה – מצווה לעם.

[^5]: "רשע, חבלה ו'הוי אותו!' איבדתי" – i-{d}utu, "הוי, אותו!", היא קריאת הנעשק אל אל השמש והמשפט; השוו

כִּי אִם צָעֹק יִצְעַק אֵלַי שָׁמֹעַ אֶשְׁמַע צַעֲקָתוֹ (שמות כב:כב) ו**זַעֲקַת סְדֹם** (בראשית יח:כ). המלך מסיר את הצעקה בכך שהוא מסיר את העוול.

[^6]: "ראש בעץ מחץ, האיש ההוא יהרג" – החוק הראשון בקובץ החוקים הקדום ביותר הוא חוק ההורג, כמו **מַכֵּה אִישׁ וָמֵת מוֹת יוּמָת** (שמות כא:יב); "מחץ ראש בעץ" הוא הניב השומרי להריגה (השוו **בְּכְלִי עֵץ יָד**, במדבר לה:יח). אין כאן **מוֹת יוּמָת** אלא "יהרג", ואין הבחנה בין מזיד לשוגג.

[^7]: "בתרמית איש עשה לה ... הגבר ההוא יהרג" – השוו **וּמֵת הָאִישׁ אֲשֶׁר שָׁכַב עִמָּהּ לְבַדּוֹ** (דברים כב:כה). "אשת בחור שלא הובאה" היא המאורסה של התורה, ו"בתרמית" הוא המילה השומרית ל**יְפַתָּה** (שמות כב:טו).

[^8]: "האשה ההיא תיהרג, והגבר ההוא – דרורו יושם" – כשהאשה הלכה מרצונה אחרי איש, רק היא מתה, והגבר יוצא חופשי. בתורה **וּמֵתוּ גַּם שְׁנֵיהֶם** (דברים כב:כב), ובשדה, כשאין לה אשמה, **וּמֵת הָאִישׁ אֲשֶׁר שָׁכַב עִמָּהּ לְבַדּוֹ** (דברים כב:כה).

[^9]: "והנהר משזיככה, האיש אשר האשימה שליש מנה כסף ישקול" – מבחן הנהר של האשה הנאשמת הוא המקבילה המסופוטמית למי הסוטה (במדבר ה:יא–לא); אבל כאן המאשים הוא איש זר, והוא המשלם כשהאשה מזוכה – כמו המוציא שם רע (דברים כב:יט).

[^10]: "אדון העבד לאיש אשר השיבו שני שקלי כסף ישקול לו" – כמו בחמורבי §17 (שני שקלים). התורה הופכת את הדין: **לֹא תַסְגִּיר עֶבֶד אֶל אֲדֹנָיו** (דברים כג:טז).

[^11]: "אם עין איש השיל, חצי מנה ישקול" – כאן, שלוש מאות שנה לפני חמורבי ואלף שנה לפני התורה, העין והשן נפדות בכסף, לא **עַיִן תַּחַת עַיִן שֵׁן תַּחַת שֵׁן** (שמות כא:כד).

[^12]: "אמת איש כגבירתה עשתה עצמה ומארה אמרה לה – קב מלח בפיה ישפשפו" – השוו את הגר: **וַתֵּקַל גְּבִרְתָּהּ בְּעֵינֶיהָ** (בראשית טז:ד), ו**שִׁפְחָה כִּי תִירַשׁ גְּבִרְתָּהּ** (משלי ל:כג). בחמורבי §146 האמה שהשתוותה לגבירתה מסומנת ונמנית עם האמהות.

[^13]: "אם מתה, הגבר ההוא יהרג" – כמו **וְאִם אָסוֹן יִהְיֶה וְנָתַתָּה נֶפֶשׁ תַּחַת נָפֶשׁ** (שמות כא:כג), ובניגוד לחמורבי §210, שבו נהרגת בתו של המכה.

[^14]: "אם האמה מתה, עבד לעבד יעמיד" – העיקרון של **נֶפֶשׁ תַּחַת נָפֶשׁ** (שמות כא:כג) מוחל כאן על האמה כרכוש: אדוניה מקבל עבד אחר.

[^15]: "אם איש מת, בן זכר אין לו, בת אשר לא נישאה לבעל יורשתו תהיה" – זה דין בנות צלפחד: **אִישׁ כִּי יָמוּת וּבֵן אֵין לוֹ וְהַעֲבַרְתֶּם אֶת נַחֲלָתוֹ לְבִתּוֹ** (במדבר כז:ח), באותו סדר, כאלף שנה קודם. (החוק ידוע רק מן הלוח UM 55-21-071 מניפור.)

[^16]: "בעל השעורים, משנשבע שבועה, בעל הבית יחליף" – בתורה, כשהפקדון נגנב והגנב לא נמצא, **וְנִקְרַב בַּעַל הַבַּיִת אֶל הָאֱלֹהִים** (שמות כב:ז) ונפטר; כאן המפקיד נשבע, ובעל הבית משלם.

[^17]: "אם שור במרבצו אבד, הבוקרים יחליפו" – כמו דברי יעקב ללבן: **אָנֹכִי אֲחַטָּנָּה מִיָּדִי תְּבַקְּשֶׁנָּה** (בראשית לא:לט); בתורה השומר נשבע ונפטר כשהבהמה מתה או נשבתה **אֵין רֹאֶה** (שמות כב:ט).

[^18]: "אם עצם רגל איש שבר, ורופא החלים אותו, כספו חמישה שקלים" – בחמורבי §221 שכר הרופא על עצם שבורה הוא אותם חמישה שקלים; בתורה המכה משלם **וְרַפֹּא יְרַפֵּא** (שמות כא:יט).

[^19]: "לשנה אחת – התוספת שלו שני שקלים" – חוקי אור־נמה קובעים את שיעור הריבית (שליש על שעורים, חמישית על כסף); התורה אוסרת **נָשֶׁךְ כֶּסֶף נָשֶׁךְ אֹכֶל** (דברים כג:כ) – אותה הבחנה בין כסף לאוכל, בכיוון ההפוך.

[^20]: "מינקת שכורה – לשנה דמיה שקל אחד" – השוו את בת פרעה: **וַאֲנִי אֶתֵּן אֶת שְׂכָרֵךְ** (שמות ב:ט); וההנקה נמשכת שלוש שנים, עד הגמילה (שמואל א א:כב).

[^21]: "אם איש את אשת אחיו הגדול נשא – יהרג" – השוו **וְאִישׁ אֲשֶׁר יִקַּח אֶת אֵשֶׁת אָחִיו נִדָּה הִוא ... עֲרִירִים יִהְיוּ** (ויקרא כ:כא); ובכיוון ההפוך מצוות היבום (דברים כה:ה). החוק השומרי אינו אומר אם האח מת.

[^22]: "מן הכסא אשר הועמד – בעפר ישב" – השוו **רְדִי וּשְׁבִי עַל עָפָר ... שְׁבִי לָאָרֶץ אֵין כִּסֵּא** (ישעיהו מז:א).